

الدرس السادس عشر: أحكام الصيام

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه، ورفع قدر العلم وعظمه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. نرحب بكم في آخر حصة من هذا السداسي الأول، حيث نستكمل ما تبقى من باب الصيام.

اللهم يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. نسألك علماً وإخلاصاً في الدين، ووفقنا لما توفق الصالحين. آمين.

شروط إباحة الفطر في السفر

1. سفر تقصر فيه الصلاة

يجب أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة، وأن تكون مسافته مقصودة دفعة واحدة، لا أن يقطع السفر ثم يكمله.

2. الشروع في السفر قبل الفجر

يجب الشروع في السفر قبل الفجر. إذا طلع الفجر قبل الشروع، فلا يفطر في ذلك اليوم إلا للضرورة. من أفطر قبل خروجه يكفر.

3. عدم تبين نية الصيام

ألا يبيت الصيام في سفره. فإن بيت النية ثم أفطر لغير عذر، فعليه القضاء والكفارة، لأنه كان مخيراً بين الفطر والصيام.

الفطر في السفر: القضاء والكفارة

الفطر بتأويل

إذا أفطر بتأويل قريب، كأن ظن إباحة الفطر باجتهاد، فعليه القضاء فقط دون الكفارة.

الفطر بغير تأويل

إذا أفطر المسافر عمداً بغير تأويل، وجبت عليه الكفارة مع القضاء، لانتهاكه حرمة رمضان.

إذا أفطر قبل خروجه وبعد الفجر بغير تأويل، فعليه الكفارة. أما إذا أفطر بعد خروجه، فعليه القضاء فقط.

وجوب إتمام صوم النافلة

عند السادة المالكية، هناك سبع مسائل إذا شرع فيها المكلف، وجب عليه إتمامها، وصوم النافلة إحداها.

قال ابن عاشور: "وعمده في النفل دون ضرر محرم، وليقضى لا في الغير."

يحرم تعمد الفطر في صوم النفل لغير ضرر يلحق الصائم، ويجب فيه القضاء إذا تعمد الفطر. أما إذا أفطر بغير عمد (كالنسيان)، فلا قضاء عليه، ولكن يجب عليه الإمساك بقية اليوم.

المسائل السبع التي تلزم بالشروع فيها عند المالكية

1. الصلاة

2. الصوم

3. الاعتكاف

4. الحج

5. العمرة

6. الطواف

7. إتمام المقتدي

هذه المسائل، وإن كانت نوافل، تلزم بالشروع فيها، ويحرم قطعها عمداً بغير عذر، وإذا قطعت وجب قضاؤها.

حكم الإفطار في صوم النفل

لا يجوز للمسلم أن يفطر في صوم النفل، حتى لو حلف عليه إنسان بالله أو بالطلاق. لا عبرة لهذه الأيمان.



يستثنى من ذلك إذا طلب الأبوان من ولدهما الإفطار خوفاً عليه أو شفقة لإدامة صومه، فله أن يفطر ثم يقضي.

أما إذا كان الفطر في التطوع نسياناً أو عمداً لضرر يلحق الصائم، فلا قضاء عليه. وهذا هو المراد بقوله: "لا في الغير"، أي لا يقضي في غير العمد لغير ضرورة.

أنواع كفارة الصيام

من أفطر عمدًا في رمضان، وجبت عليه الكفارة، وهي على ثلاثة أنواع، ويخير بينها:

1

1. صوم شهرين متتابعين

يجب صوم شهرين كاملين متتابعين دون انقطاع.

2

2. عتق رقبة مسلمة

يجب عتق مملوك مسلم سليم من العيوب التي تمنعه من كسب قوته بعد العتق.

3

3. إطعام ستين مسكيناً

إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من غالب عيش أهل البلد. وهذا الوجه الثالث هو الأفضل والأحب عند العلماء.

تفصيل الكفارة: شروط وأحكام

الكفارة يجب أن تكون من جنس واحد، فلا يجوز تلفيقها، كأن يطعم ثلاثين مسكيناً ويصوم ثلاثين يوماً، أو يعتق نصف عبد. يجب اختيار أحد الأنواع الثلاثة كاملاً. القول المشهور هو التخيير بين هذه الأمور الثلاثة.

قال ابن المؤقت: "من وجبت عليه الكفارة بوجه من الوجوه المذكورة السابقة، فعليه أن يكفر بأحد ثلاث أشياء."

الأفضلية في الكفارة

الوجه الثالث، وهو إطعام ستين مسكيناً، هو الأفضل والأحب عند أهل العلم، لأنه أشد نفعاً لتعديده إلى الفقراء والمساكين.

يستثنى من ذلك ولي الأمر، فإنه يصوم شهرين متتابعين بدلاً من الإطعام. وذلك لأن المال تحت تصرفه، وقد ينتهك حرمة الصيام ويطعم، فيجب عليه الصوم لردعه.



ختام باب الصيام

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام باب الصيام، وختام حصص الفصل الدراسي الأول من هذه السنة المباركة.

إن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، وجزاكم الله خيراً.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على أن نلتقيكم بإذن الله عز وجل في السداسي الثاني.